

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/8456

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Marcelo Iesbick de Azambuja

Ementa: Não elaboração de demonstrações financeiras – Não manutenção atualizada da escrituração contábil da companhia – Não envio à CVM de DFPs – Não convocação e não realização de assembleia geral ordinária. Absolvições e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Absolver os acusados Alexandre Souza de Azambuja e Gedeão do Nascimento da acusação de infração ao disposto no art. 21, IV, da Instrução CVM nº 480/2009.
2. Levando em consideração, para a dosimetria da pena, as condenações dos três acusados em outros processos administrativos sancionadores já julgados por esta Comissão, bem como, em benefício dos mesmos, a reduzida base acionária da Companhia:

2.1. Aplicar ao acusado Alexandre Souza de Azambuja:

- 2.1.1. Na qualidade de diretor-presidente e de relações com investidores, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$70.000,00, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da *Intercosmetic Holding S.A.* referentes ao exercício social findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76;
- 2.1.2. Na qualidade de diretor-presidente e de relações com investidores, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$60.000,00, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da Companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do formulário de referência 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como a não entrega dos ITRs de 2014, em infração ao disposto no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009;
- 2.1.3. Na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$70.000,00, por não ter convocado, e nem realizado, a assembleia geral ordinária da *Intercosmetic Holding S.A.* referente ao exercício social de 2012, em infração ao disposto no art. 132,

combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76.

2.2. Aplicar ao acusado Gedeão do Nascimento:

2.2.1. Na qualidade de diretor vice-presidente da companhia, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$70.000,00, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da *Intercosmetic Holding S.A.* referentes ao exercício social findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e

2.2.2. Ainda na qualidade de diretor vice-presidente, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$60.000,00, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do Formulário de Referência 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como a não entrega dos ITRs de 2014, em infração ao disposto o art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009.

2.3. Aplicar ao acusado Marcelo Iesbick de Azambuja:

2.3.1. Na qualidade de membro do conselho de administração, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$70.000,00, por não ter convocado, e nem realizado, a assembleia geral ordinária da companhia referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto no Decreto nº 8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo W. Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Pablo W. Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/8456

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto: Responsabilidade dos administradores por não manter a escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega, ou a entrega de modo incompleto, das informações periódicas e eventuais (art. 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009); por não elaborar as demonstrações financeiras (art. 176 da Lei nº 6.404/76), e não convocar e realizar assembleia geral ordinária (art.132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76).

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. DO OBJETO E DA ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") para apurar a responsabilidade dos seguintes administradores da *Intercosmetic Holding S.A.* ("*Intercosmetic*" ou "Companhia"): (i) Alexandre Souza de Azambuja ("Alexandre Azambuja"), na qualidade de diretor-presidente, diretor de relações com investidores e presidente do conselho de administração; (ii) Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente; e (iii) Marcelo Iesbeck de Azambuja ("Marcelo Azambuja"), na qualidade de vice-presidente do conselho de administração.

2. Este processo tem origem no Processo CVM nº RJ2015/15, instaurado em 2.1.2015, cujo objeto consistiu na suspensão, de ofício, do registro da *Intercosmetic*, com base no art. 52 da Instrução CVM nº 480/2009, em razão do descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas. Em decorrência disso, a Companhia teve seu registro suspenso em 5.1.2015.

II. DOS FATOS APURADOS PELA SEP

3. Até o dia em que o registro da *Intercosmetic* foi suspenso, as seguintes informações ainda não haviam sido entregues (fl. 06):

- i. formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres encerrados em 31.3.2014, 30.6.2014 e 30.9.2014 ("ITRs 2014");

- ii. demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013 ("DF 2013");
- iii. formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente ao exercício social encerrado em 31.12.2013 ("DFP 2013");
- iv. proposta do conselho de administração para a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013;
- v. edital de convocação para a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013; e
- vi. ata da assembleia geral ordinária relativa ao exercício encerrado em 31.12.2013.

4. Além disso, o formulário de informações trimestrais relativo ao trimestre encerrado em 30.9.2013 foi entregue em 18.11.2013 sem o relatório de revisão especial dos auditores independentes. O formulário de referência referente ao exercício de 2014, por sua vez, foi entregue sem as informações financeiras em 27.5.2014.

5. Segundo a SEP, não há indícios, ainda, de que as demonstrações financeiras de 2013 tenham sido elaboradas, uma vez que elas não teriam sido encaminhadas e que não houve qualquer manifestação dos administradores da Companhia no sentido de que esses documentos tenham sido produzidos. Também assim se entendeu em relação à convocação ou à realização da assembleia geral ordinária referente ao exercício social de 2013.

6. Em obediência ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, em 20.4.2015 a SEP encaminhou ofícios aos acusados e a outros integrantes da administração da *Intercosmetic*, solicitando suas manifestações sobre o não envio das informações acima enumeradas (fls. 16-19). Nenhum dos acusados respondeu aos referidos ofícios.

III. DA ACUSAÇÃO

III.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA

7. De acordo com a acusação, com base no art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, o diretor de relações com investidores ("DRI"), cargo à época ocupado por Alexandre Azambuja, eleito em 22.3.2012, é responsável pela prestação das informações exigidas pela legislação do mercado de capitais. Ressaltou a área técnica, nesse sentido, que o art. 13 da referida Instrução estabelece que o emissor deve enviar à CVM informações periódicas e eventuais na forma da própria Instrução. Os artigos 21 e 30, por sua vez, listam as informações que devem ser prestadas pelas companhias registradas na Categoria A, como é o caso da *Intercosmetic*.

8. Especificamente sobre as informações não enviadas pela Companhia, a SEP observou que parte delas dependia da realização da assembleia geral ordinária de 2013, o que não teria ocorrido. Contudo, na condição de DRI, Alexandre Azambuja não poderia ser responsabilizado pelo não envio de tais informações, uma vez que não lhe cabia convocar a assembleia.

9. Por outro lado, as outras informações que não foram entregues e aquelas que o foram de forma incompleta dependiam apenas de dados contábeis, disciplinados pelo art. 176 da Lei nº 6.404/76 e pelo estatuto social da Companhia. Em sua cláusula 5.37.3¹, o estatuto conferia ao diretor-financeiro a função de

elaborar as demonstrações financeiras. Sem nenhum administrador eleito para o cargo, a função teria sido repassada a todos os diretores, em conjunto, visto que são responsáveis pela escrituração contábil e pela produção de informação financeira, nos termos do art. 176 da Lei nº 6.404/76.

III.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

10. Sobre as assembleias gerais ordinárias, a SEP destacou, inicialmente, que o art. 132 da Lei nº 6.404/76 determina que, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, deverá ser realizada assembleia geral para deliberar sobre as matérias previstas no dispositivo. O art. 142, IV, da mesma Lei, dispõe, ao seu turno, que compete ao conselho de administração convocar essas assembleias.

11. Entretanto, a assembleia geral ordinária de 2013 da *Intercosmetic* não foi realizada. A área técnica ressaltou, a esse respeito, que o conclave deveria ter sido realizado tempestivamente, ainda que as demonstrações financeiras não tivessem sido elaboradas, pois nele se deliberam outras matérias além dessas demonstrações. Também pontuou que há direitos que podem ser exercidos pelos acionistas em assembleia que independem desses documentos, como, por exemplo, o pedido de funcionamento do conselho fiscal.

12. Em seguida, a SEP passou a refutar os argumentos apresentados por um dos administradores da *Intercosmetic* quando intimado a manifestar-se. Embora não tenha sido acusado no âmbito deste processo, visto ter-se retirado da Companhia antes dos supostos ilícitos apurados no presente processo (fl. 110), ele foi o único a responder as intimações da área técnica.

13. Nesse sentido, rebateu o argumento de que a Instrução CVM nº 480/09 não seria aplicável à Companhia, já que não havia obtido autorização junto à BM&FBovespa para que as ações de sua emissão fossem negociadas publicamente.

14. A acusação afirmou que, segundo o art. 4º, §1º, da Lei nº 6.404/76, é definida como companhia aberta aquela que possui registro ativo na CVM, "*cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação em mercados de valores mobiliários, independentemente da efetiva negociação de valores mobiliários de sua emissão em algum mercado específico*" (fl. 135). Assim, tendo em vista que a Instrução CVM nº 480/2009 aplica-se a todas as companhias abertas e que, "*por definição, a Intercosmetic é uma companhia aberta, já que possui admissibilidade de negociação de seus valores em mercados*" (fl. 135), aquela Instrução seria, sim, aplicável à Companhia.

15. Quanto ao argumento de que os acionistas da *Intercosmetic* ocupavam cargos na sua administração e, por isso, já estavam a par dos assuntos da Companhia, não tendo, portanto, sido prejudicados pelo atraso na divulgação de informações, a área técnica afirmou que os acionistas não são os únicos interessados nos dados contábeis das companhias abertas. "*Credores e outros terceiros, por exemplo, também são potenciais destinatários das informações produzidas por companhias abertas*" (fl. 136).

16. Em relação à alegação de que a suspensão do registro de companhia aberta da *Intercosmetic* seria punição de maior intensidade e que, pelo princípio da consunção, deveria absorver as sanções decorrentes deste processo administrativo, ressaltou a SEP que tal suspensão constitui medida cautelar, destinada a proteger o mercado, não se confundindo com as penalidades elencadas no art. 11 da Lei nº 6.385/1976.

IV. DAS RESPONSABILIDADES PROPOSTAS PELA SEP

17. Diante do exposto no Termo de Acusação, a SEP concluiu que devem ser responsabilizados:

- i. Alexandre Souza de Azambuja: (i) na qualidade de diretor-presidente e de relações com investidores, por (a) não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, em infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76; e (b) não ter mantido a escrituração contábil da Companhia, o que resultou na entrega, de modo incompleto, do formulário de referência de 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como na falta de entrega do DFP 2013 e dos ITRs de 2014, em infração ao art. 21, II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/09; e (ii) na qualidade de membro do conselho de administração, por ter descumprido o disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, em função da não convocação e da não realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social de 2013;
- ii. Marcelo Iesbick de Azambuja, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, por ter descumprido o disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76, em função da não convocação e da não realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social de 2013; e
- iii. Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor da Intercosmetic, por (i) não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, em infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76; e (ii) não ter mantido a escrituração contábil da Companhia, o que resultou na entrega de modo incompleto do formulário de referência de 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como na falta de entrega do DFP 2013 e dos ITRs de 2014, em infração ao art. 21, II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009.

V. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

18. Em 26.8.2015, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM entendeu que foram plenamente atendidos os artigos 6º e 11, *caput*, da Deliberação CVM nº 538/08².

VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

19. Embora regularmente intimados, mediante notificação com Aviso de Recebimento – AR e edital publicado no Diário Oficial da União, os acusados não apresentaram defesa.

20. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 29.3.2016, fui sorteado como relator deste processo (fl. 177).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹“5.37.3- Compete ao Diretor-Financeiro: (...) (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, se em funcionamento; (...) (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das determinações legais” (fl. 119).

² Parecer nº 00065/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 141-143).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/8456

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto: Responsabilidade de administradores por não manter a escrituração contábil, o que ocasionou a não entrega, ou a entrega de modo incompleto, das informações periódicas e eventuais (art. 21, incisos II, IV e V, da Instrução CVM nº 480/2009); por não elaborar as demonstrações financeiras (art. 176 da Lei nº 6.404/76), e não convocar e realizar assembleia geral ordinária (art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76).

Relator: Diretor Pablo Renteria

Voto

1. Do OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade de Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”), Gedeão do Nascimento e Marcelo Iesbick de Azambuja (“Marcelo Azambuja”), na qualidade de administradores da Intercosmetic Holding S.A. (“Intercosmetic” ou “Companhia”).

2. De acordo com a acusação, Alexandre Azambuja e Gedeão do Nascimento deveriam ser responsabilizados em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2013 e da não manutenção da escrituração contábil da Companhia, o que resultou na entrega de modo incompleto do formulário de referência de 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como na falta de entrega do DFP de 2013 e dos ITRs de 2014. Além disso, Alexandre Azambuja e Marcelo Azambuja, em conjunto, seriam responsáveis por, na qualidade de membros do conselho de administração da *Intercosmetic*, não terem convocado nem realizado a assembleia geral ordinária da Companhia relativa ao ano de 2013.

2. Do MÉRITO DA ACUSAÇÃO

II.1. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA

3. A escrituração contábil, realizada em conformidade com as normas contábeis vigentes, traduz uma das mais importantes obrigações dos diretores de companhias abertas. Com base nela, a administração dispõe de um instrumento formidável para desempenhar a gestão e a supervisão das atividades empresariais. Além disso, a escrituração destina-se à elaboração das informações financeiras anuais e trimestrais que são divulgadas ao mercado, nos termos da regulamentação editada pela CVM, assegurando a acionistas, credores, investidores e reguladores o acesso à informação fidedigna sobre a situação financeira da companhia e sobre as mutações patrimoniais ocorridas no curso dos exercícios sociais.

4. A manutenção em perfeita ordem da escrituração contábil constitui, portanto, medida indispensável à eficiência administrativa, assim como à transparência das companhias abertas. Cabe, portanto, à CVM, na qualidade de órgão regulador do mercado de valores mobiliários, zelar pelo correto cumprimento das normas contábeis e pela tempestiva divulgação ao mercado das informações financeiras exigidas pela regulamentação vigente.

5. De acordo com o art. 176 da Lei nº 6.404/76, cumpre à diretoria elaborar, ao fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias. A Instrução CVM nº 480/09 estabelece, em seu art. 21, II, IV e V, que o emissor de valores mobiliários deve enviar à CVM (i) o formulário de referência; (ii) o formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e (iii) o formulário de informações trimestrais – ITR.

6. Com base nas provas colhidas pela área técnica e acostadas aos autos, parece-me incontroverso (i) que as demonstrações financeiras não foram elaboradas; (ii) que o formulário de referência de 2014 e o 3º ITR de 2013 foram entregues de modo incompleto; e (iii) que os ITRs de 2014 não foram apresentados pela Intercosmetic. Não tenho dúvidas, assim, quanto ao descumprimento, no presente caso, do disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76 e no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009.

7. Em relação à falta de divulgação da DFP de 2013, acredito que nenhuma responsabilidade deva recair sobre os acusados. Isso porque a apresentação desse documento parece-me impossível diante da não elaboração das respectivas demonstrações financeiras, de maneira que a violação ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76 já abarca o descumprimento do disposto no art. 21, IV, da Instrução CVM nº 480/2009, relativo às DFPs.

8. Resta, então, verificar se os acusados eram de fato os responsáveis pela devida apresentação dos outros documentos acima mencionados. De acordo com a Cláusula 5.37.3¹ do Estatuto Social da *Intercosmetic*, compete, em princípio, ao diretor-financeiro, elaborar as demonstrações financeiras. No entanto, como esse cargo se encontrava vago à época dos fatos apurados neste processo, tal responsabilidade recai sobre os demais diretores da Companhia, visto que o art. 176 da Lei nº 6.404/76 atribui à diretoria a tarefa de elaborar as demonstrações financeiras ao fim de cada exercício social².

9. Diante disso, voto pela condenação de Alexandre Azambuja e de Gedeão do Nascimento pelo descumprimento das regras previstas no art. 176 da Lei nº 6.404/76 e no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009.

II.2. DA NÃO REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

10. A realização da assembleia geral ordinária é de inegável importância para o regular funcionamento das companhias. Como este Colegiado já teve a oportunidade de ressaltar³:

“(...) nelas se decide a vida passada, presente e futura da companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus administradores e seus acionistas.

Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a destinação de tais resultados, a distribuição de dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a

eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto social e tantas outras matérias importantes.

Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos seus direitos."

11. A Lei nº 6.404/76, em seu art. 132, estabelece que, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma assembleia geral ordinária, que, principalmente, (i) tomará as contas dos administradores e examinará, discutirá e votará as demonstrações financeiras; (ii) deliberará sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) elegerá os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso. Também dispõe, em seu art. 142, IV, que compete ao conselho de administração convocar a assembleia geral prevista no mencionado art. 132.

12. Compulsando os autos, vejo que restou comprovado que não foi convocada, nem realizada, a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, sem que qualquer justificativa tenha sido apresentada. Assim, por terem desrespeitado o art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76, voto pela condenação de Alexandre Azambuja e Marcelo Azambuja, na qualidade de membros do conselho de administração da *Intercosmetic*.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

13. Passo, então, à conclusão do meu voto.

14. Inicialmente, pelas razões expostas, voto pela absolvição de Alexandre Azambuja e de Gedeão do Nascimento da acusação de infração ao art. 21, IV, da Instrução CVM nº 480/2009.

15. Sobre a dosimetria da pena para as condenações que proponho, destaco, em primeiro lugar, que Alexandre Azambuja já foi condenado pelo Colegiado da CVM em algumas oportunidades, quais sejam:

- (i) PAS CVM nº RJ2013/11113, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 11.8.2015, no qual o acusado foi condenado ao pagamento de três multas individuais no valor de R\$ 50.000,00 cada, por (a) infração ao disposto no art. 170, §3º, combinado com o art. 8º, ambos da Lei nº 6.404/76; (b) infração ao disposto no art. 170, §1º, da Lei nº 6.404/76; e (c) infração ao disposto no art. 170, §7º, da Lei nº 6.404/76;
- (ii) PAS CVM nº RJ2015/9385, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 23.8.2016, no qual foi condenado ao pagamento de multa individual no valor de R\$10.000,00, por infração ao disposto no art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009;
- (iii) PAS CVM nº RJ2015/3216, Rel. Dir. Gustavo Borba, julgado em 25.10.2016, em que foi condenado ao pagamento de multas nos seguintes valores: (a) R\$40.000,00, por infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; (b) R\$10.000,00, por infração ao art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/09; e (c) R\$30.000,00, por violação ao art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76;
- (iv) PAS CVM nº RJ2015/8186, Rel. Dir. Pablo Renteria, julgado em 3.11.2016, no qual foi condenado ao pagamento de multas nos

seguintes valores: (a) R\$10.000,00, por infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; (b) R\$60.000,00, por violação ao previsto no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e (c) R\$70.000,00, por infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76; e

- (v) PAS CVM nº RJ2015/8459, Rel. Dir. Pablo Renteria, julgado em 3.11.2016, no qual foi condenado ao pagamento de multas nos seguintes valores: (a) R\$70.000,00, por infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; (b) R\$60.000,00, por violação ao previsto no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e (c) R\$ 70.000,00, por infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76.

16. De outra parte, há que se levar em consideração, em benefício do acusado, a reduzida base acionária da Companhia, cujas ações ordinárias de sua emissão estão distribuídas entre poucos acionistas.

17. Assim, voto pela condenação de Alexandre Azambuja, por:

- (i) na qualidade de diretor-presidente e de relações com investidores, não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da *Intercosmetic* referentes ao exercício findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/1976, à multa no valor de R\$70.000,00;
- (ii) ainda na qualidade de diretor-presidente e de relações com investidores, não ter mantido a escrituração contábil da Companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do formulário de referência 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como a não entrega dos ITR de 2014, em infração ao disposto no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009, à multa no valor de R\$60.000,00; e
- (iii) na qualidade de membro do conselho de administração, não ter convocado e não ter realizado a assembleia geral ordinária da *Intercosmetic* referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76, à multa no valor de R\$70.000,00.

18. Gedeão do Nascimento também já foi condenado pelo Colegiado da CVM nos seguintes julgamentos:

- (i) PAS CVM nº RJ2015/3103, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julgado em 2.8.2016, em que foi condenado ao pagamento de multa no valor de R\$40.000,00, por infração ao art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76;
- (ii) PAS CVM nº RJ2015/9385, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 23.8.2016, no qual foi condenado ao pagamento de multa individual no valor de R\$10.000,00, por violação ao art. 21, V, da Instrução CVM nº 480/2009;
- (iii) PAS CVM nº RJ2015/3216, Rel. Dir. Gustavo Borba, julgado em 25.10.2016, em que foi condenado ao pagamento de multas nos valores de (a) R\$40.000,00, por infração ao previsto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e (b) R\$10.000,00, por violação ao disposto no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009;

- (iv) PAS CVM nº RJ2015/8675, Rel. Dir. Gustavo Borba, julgado em 25.10.2016, em que foi condenado ao pagamento de multas nos valores de: (a) R\$40.000,00, por infração ao previsto no art. 176 da Lei nº 6.404/76; e (b) R\$10.000,00, por violação ao disposto no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009; e
- (v) PAS CVM nº RJ2015/3141, Rel. Dir. Pablo Renteria, julgado em 22.11.2016, em que foi condenado ao pagamento de multa no valor de R\$70.000,00, por infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76.

19. Assim sendo, e considerando a reduzida base acionária da Companhia, voto pela condenação de Gedeão do Nascimento, por:

- (i) na qualidade de diretor vice-presidente, não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da *Intercosmetic* referentes ao exercício findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/1976, à multa no valor de R\$70.000,00;
- (ii) ainda na qualidade de diretor vice-presidente, não ter mantido a escrituração contábil da Companhia, o que ocasionou a entrega de modo incompleto do formulário de referência de 2014 e do 3º ITR de 2013, bem como a não entrega dos ITR de 2014, em infração ao disposto no art. 21, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009, à multa no valor de R\$60.000,00.

20. Marcelo Azambuja, por sua vez, foi condenado por este Colegiado no âmbito dos PAS CVM números RJ2015/8186 e RJ2015/8459, por mim relatados e julgados em 3.11.2016, ao pagamento, em ambos os processos, de multa no valor de R\$40.000,00, por infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/1976. Ele também foi condenado no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/3141, por mim igualmente relatado, ao pagamento de multa no valor de R\$ 50.000,00, por infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76.

21. Assim sendo, considerando a pequena base acionária da *Intercosmetic*, voto pela condenação de Marcelo Azambuja por, na qualidade de membro do conselho de administração, não ter convocado e não ter realizado a assembleia geral ordinária da Companhia referente ao exercício social de 2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, IV, ambos da Lei nº 6.404/76, à multa no valor de R\$70.000,00.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ “5.37.3 - Compete ao Diretor-Financeiro: (...) (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, se em funcionamento; (...) (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das determinações legais” (fl. 119).

² Nesse sentido, o PAS CVM nº RJ2015/1823, Rel. Dir. Gustavo Borba, julgado em 2.8.2016.

³ Trecho extraído do voto da Relatora Diretora Ana Novaes, no PAS CVM nº RJ2012/3630, julgado em 13.8.2013.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/8456 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/8456 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/8456 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que, com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1ª Instância, sem a interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE